

0005406-63.2003.8.26.0562

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Pereira da Silva Barros Ou Juliano Pereira Silva Barros e outro

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

A defesa de FABIANO DE JESUS PATARO formulou pedido de reabilitação criminal, argumentando que já transcorreram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0005406-63.2003.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0005406-63.2003.8.26.0562 - Controle nº 2003/000509-CLJ

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juliano Pereira da Silva Barros Ou Juliano Pereira Silva Barros e outro

Juíza de Direito: Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Vistos.

A defesa de FABIANO DE JESUS PATARO formulou pedido de reabilitação criminal, argumentando que já transcorreram mais de dois anos da sentença que declarara extinta a punibilidade e que estão preenchidos todos os demais requisitos legais que autorizam a concessão da medida. Também solicitou a exclusão de todas as informações sobre este processo do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do banco de dados do IIRGD (fls. 373-378).

Atestados de antecedentes criminais do IIRGD nas fls. 380-386, certidão de pesquisa criminal nas fls. 387 e demais documentos nas fls. 379 e 396.

Na fl. 390, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente.

Decido.

Quanto ao mérito do pedido, observo que já decorreu o prazo estabelecido no art. 94 do Código Penal e que, efetivamente, o requerente trouxe ao processo documentos comprobatórios de residência no país desde a condenação, que demonstram bom comportamento público e privado, além do cumprimento da pena imposta.

No tocante à retirada definitiva dos dados do site do Tribunal de Justiça e do banco de dados do IIRGD, observa-se que o art. 291 da Constituição do Estado de São Paulo estatui que as certidões criminais para fins civis não podem mencionar inquéritos arquivados e condenações julgadas extintas, salvo por requisição judicial, do Ministério Público ou para fins de concurso público.

Ademais, o Código de Processo Penal, no art. 748, proíbe a menção de condenação anterior se o condenado já foi reabilitado, exceto para o fim de instruir processo criminal e, finalmente, a Lei de Execução Penal, no art. 202, também estabelece regra semelhante.

Dessa forma, não há que se falar em exclusão dos dados da condenação criminal do site do Tribunal de Justiça e do banco de dados do IIRGD, mas tão-somente de pesquisas realizadas por terceiros com resultados negativos.

E, conforme se observa do atestado de atendentes emitido pelo IIRGD na fl. * e da pesquisa de processos em primeiro grau realizada no portal E-SAJ na fl. *, esta é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que nada consta em nome do peticionário. Ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, julgo PROCEDENTE o pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL de Justiça Pública, com fulcro no artigo 93 do Código Penal, porém, indefiro o pedido de retirada de dados relativos ao presente processo do site do Tribunal de Justiça e do banco de dados do IIRGD, por falta de amparo legal.

Nos termos do art. 746 do Código de Processo Penal, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens, para fins de reexame necessário.

P.I.C.

Santos, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA